

- 1 – OBJETO. Las presentes Condiciones Generales regulan la contratación de productos y servicios ofertados por L'ORÉAL ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, "L'ORÉAL"), y la publicidad dirigida a sus clientes (en adelante, el "Cliente"), así como los derechos y obligaciones de las partes, derivados de las operaciones de compraventa concertadas entre los mismos.
- 2 – VENTAS. La aceptación de las presentes condiciones implica la aceptación del Cliente de todos los aspectos detallados en el presente documento. Cada pedido efectuado por el Cliente implica la adhesión sin reservas a las presentes Condiciones Generales de Venta (en adelante, "CGV").
- 3 – DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA. Dentro de la cartera de marcas de L'ORÉAL existen determinadas marcas cuya distribución se basa en un criterio de distribución selectiva. Los productos de estas marcas son comercializados, únicamente, conforme a unos criterios de selección definidos por L'ORÉAL, y por medio de distribuidores o profesionales autorizados en cada país. Cada distribuidor autorizado debe serlo por L'ORÉAL, y debe suscribir un contrato de distribución autorizada que refleje los requisitos mínimos exigidos y los criterios de selección para la distribución de dichos productos. El Departamento de Protección de Mercado de L'ORÉAL, utilizando su sistema de trazabilidad de productos, implementa procedimientos específicos de verificación y control para garantizar la integridad y la eficacia de la red de distribución selectiva. En caso de violación relativa a la reventa de productos selectivos a través de canales no autorizados, L'ORÉAL se reserva el derecho de rescindir la relación comercial sin compensación alguna.
- 4 – PRECIOS. Los precios de nuestros productos están fijados en la Tarifa en vigor (Impuestos Indirectos no incluidos). Todo pedido será facturado al precio neto vigente en la fecha del pedido, excepto en el caso de preventas de productos, que se podrán facturar al precio neto vigente en la fecha de entrega si así lo acuerdan las partes en el momento del pedido. Las facturas correspondientes a nuestros productos incluirán el valor de los productos a precio unitario neto, más los impuestos vigentes en cada momento.
- 5 – EXPEDICIÓN. El transportista será designado por L'ORÉAL, quien correrá con los gastos de transporte, así como del seguro de los productos objeto de pedido. Asimismo, L'ORÉAL correrá con los gastos que supongan la pérdida, deterioro o robo de estos hasta la entrega al Cliente, al estar nuestras expediciones sometidas al Incoterm CIP.
- 6 – ENTREGA. No se realizará entregas de pedidos (importes en euros - impuestos no incluidos) inferiores a: Pedidos del catálogo de Perfumería de Gran Consumo: pedido mínimo de 60 cajas, combinables entre marcas. / Pedidos del catálogo de Maquillaje de Gran Consumo: pedido mínimo de 400€ y 5.000€ para entregas en plataforma de productos de Gran Consumo. / 500€ de productos de la división de Lujo. / 200€ de productos de L'Oréal Belleza Dermatológica. / 100€ para el canal de Profesionales únicamente en salones directos. 200€ para el resto de los canales. De forma general, L'ORÉAL se reserva el derecho de fijar un mínimo de unidades por referencia para todas las divisiones. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que las técnicas logísticas aplicadas faciliten la entrega de pedido sin costes extras, L'ORÉAL se reserva la opción de realizar el servicio. Los productos de L'ORÉAL se servirán en cajas de formato estándar. En este sentido, se redondearán las cantidades pedidas hasta la unidad de acondicionamiento más próxima. El material PLV se entregará en el mismo punto que el producto terminado. L'ORÉAL no acepta la entrega de productos a plazos, salvo acuerdo entre las partes. Los plazos de entrega de los productos en stock serán, de forma aproximada, entre 3 y 6 días hábiles (8 y 10 días en Canarias) desde la recepción del pedido. El incumplimiento del plazo de entrega, en tanto que se trata de un dato orientativo, no dará, en ningún caso, derecho al Cliente a dar por resuelta la presente relación comercial o al pago de indemnización alguna. Las mercancías transportadas y entregadas al Cliente en palets se entregan contra la devolución del mismo número y cantidad de este tipo de palets. L'ORÉAL se reserva el derecho de facturar al Cliente los palets adeudados al precio de mercado vigente. En el momento de la entrega, el Cliente deberá firmar y fechar el albarán de entrega facilitado por el transportista. Es responsabilidad del Cliente verificar el estado de los productos en el momento de la entrega. El Cliente debe registrar en el correspondiente albarán de entrega el número de palets y/o bultos entregados. Asimismo, en dicho albarán el Cliente deberá hacer constar los posibles defectos que considere que presentan los productos entregados. En caso de no manifestar su disconformidad en el momento de la entrega, el Cliente acepta de manera automática la entrega y el contenido de esta, salvo por los defectos inapreciables en ese primer momento. Con el fin de respetar la imagen y la integridad de las marcas distribuidas por L'ORÉAL, así como la calidad y características de los productos, los productos deberán ser vendidos al público en su presentación original sin modificaciones ni alteraciones. En particular, no podrán ser utilizados como muestras.
- 7 – RECLAMACIÓN. Tras un periodo de 7 días hábiles desde la recepción del pedido, L'ORÉAL no aceptará ninguna reclamación relativa a los productos entregados.
- 8 – DEVOLUCIONES. En línea con nuestro programa L'Oréal for the Future y con el fin de reducir el nivel de devoluciones y prevenir destrucciones de producto, L'ORÉAL se reserva el derecho a admitir devoluciones de producto, en particular aquellos en mal estado. Además, L'ORÉAL se reserva el derecho de aplicar un ratio de depreciación o tasa de abatimiento correspondiente al importe de cada una de las divisiones alineada con cada una de sus políticas comerciales. Todas las devoluciones deberán ser valoradas y aprobadas previamente por L'ORÉAL y el Cliente no podrá exigir ninguna devolución de mercancía sin causa justificada. En ningún caso se podrá exigir la devolución de productos almacenados en condiciones anómalas o incompatibles con su naturaleza. L'ORÉAL clarifica que, para poder gestionar correctamente las devoluciones, toda devolución deberá estar correctamente identificada por el Cliente antes de su recogida por el transporte con un número de referencia que facilitará L'ORÉAL (o en su defecto el número de referencia propio del Cliente) así como el número de bultos que componen la devolución. En ningún caso la compañía de transporte aceptará recoger ningún producto que no esté incluido en la recogida previamente validada y grabada. Asimismo, L'ORÉAL no procederá a realizar ningún abono referente a una devolución que no haya sido previamente autorizada y correctamente documentada.
- 9 – IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN. En casos de fuerza mayor o eventualidades difícilmente controlables por L'ORÉAL, ésta no está obligada a la entrega de los productos pedidos. Asimismo, en el caso de que se produjese un pedido de gran envergadura, especialmente, en un periodo promocional, que pudiese suscitar dudas a L'ORÉAL sobre el eventual destino de esos productos, L'ORÉAL se reserva el derecho de rechazar dicho pedido o incluso de cancelar la relación comercial con el Cliente.
- 10 – PAGO. El plazo de pago a L'ORÉAL será de 30 días desde la fecha de factura, al que se añadirá el plazo teórico de transporte. La fecha de pago así calculada se considerará la fecha límite en la que el Cliente deberá haber efectuado el pago, por lo tanto, el Cliente debe tener en cuenta los posibles días no laborales para respetar esta condición. El plazo de pago de los descuentos fuera de factura y cooperación es el mismo que el plazo de pago del Cliente hacia L'ORÉAL. Las formas de pago aceptadas por L'ORÉAL son el giro bancario y la transferencia, cualquier otro método de pago deberá ser expresamente autorizado por L'ORÉAL. A pie de cada factura podrá encontrar los datos bancarios de L'ORÉAL, así como la cuenta virtual asociada a cada factura donde deberá ser liquidada. En el caso de optar por la forma de pago de transferencia, estas deberán incluir sistemáticamente el número de referencia de la factura correspondiente para poder identificar el pago y proceder a su gestión. No se podrán realizar pagos parciales de las facturas. Asimismo, ninguna rectificación de factura implicará cambio en el plazo de pago, que siempre se aplicará el de la factura original correspondiente con la entrega de la mercancía al cliente. Los pagos que superen los límites autorizados en el presente acuerdo supondrán el devengo de intereses de demora. Dichos intereses serán calculados multiplicando 1,5 el tipo en vigor a la fecha de vencimiento de la factura. Es condición necesaria para el abono de *rappel* o cualquier otro pago derivado de ventajas comerciales el estar al corriente en el pago de todas las facturas. En caso de impago de alguna factura o giro, L'ORÉAL se reserva el derecho a suspender el suministro de mercancía y a exigir el pago al contado como condición para atender los pedidos de mercancía, con plena facultad para denegar su entrega en caso de no aceptar el Cliente dicho previo pago. Adicionalmente, L'ORÉAL se reserva el derecho de fijar un límite máximo de venta a crédito al Cliente, basada en informes de entidades exteriores acreditadas que controlan riesgos de concesión de crédito.
- 11 – COMPENSACIÓN/DEDUCCIÓN. Las facturas de prestación de servicios (cooperación comercial u otros acuerdos) no son compensables con otras facturas de suministro de productos, y por ello no pueden ser deducidas del pago de éstas últimas. Cualquier tipo de abono, ya sea de un litigio, devolución, etc. deberá ser gestionado de manera independiente y no podrá ser deducido del pago de las facturas de suministro de productos. Toda deducción será comparable a una falta de pago y justificará la suspensión del suministro.
- 12 – CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD. Sin perjuicio de la entrega física de los productos al Cliente, la propiedad de los productos será de L'ORÉAL hasta su pago íntegro.
- 13 – RESPONSABILIDAD. No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, la responsabilidad sobre los productos entregados reside únicamente en el Cliente. El Cliente está obligado a asegurar los productos objeto de su puesta en el mercado. Dicha póliza de seguro podrá ser demandada por L'ORÉAL en cualquier momento y deberá ser facilitada por el Cliente. En este sentido, L'ORÉAL no será responsable en ningún caso de los productos puestos en el mercado almacenados en condiciones anómalas o incompatibles a su naturaleza. El Cliente tomará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones desprendidas de las presentes CGV. En caso de incumplimiento de las presentes CGV, L'ORÉAL se reserva el derecho de proceder a la recuperación de los productos entregados.
- 14 – EXPORTACIÓN Y REVENTA DE PRODUCTOS. Los productos no podrán en ningún caso ser objeto de exportación, directa o indirecta, salvo en el interior del territorio del Espacio Económico Europeo, Suiza, Reino Unido e Islas del Canal, (en adelante "Territorio") sin la previa autorización de L'ORÉAL. La venta fuera del Territorio se considerará responsabilidad exclusiva del Cliente, no comprometiendo, en ningún caso, la responsabilidad de L'ORÉAL prevista por la ley española y/o normativa comunitaria aplicable. L'ORÉAL quedará facultada para resolver la relación comercial en caso de que tenga constancia de ventas fuera del Territorio. Algunos productos (incluidos productos vendidos bajo distribución selectiva) están destinados al uso por el profesional peluquero y no a la venta al consumidor. Está prohibida la reventa al público de productos técnicos para uso profesional. El cliente asume la responsabilidad en caso de reventa de dichos productos a clientes no profesionales, especialmente en caso de daños a consumidores. L'ORÉAL facilitará el listado de productos técnicos.
- 15 – CIFRA MÍNIMA POR PUNTO DE VENTA. L'ORÉAL podrá establecer mediante acuerdos específicos con el Cliente una cifra de compra mínima por punto de venta durante cada año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre). En su caso esta cifra mínima será comunicada por cada marca antes del 28 de febrero del año en curso, y en el caso de marcas de distribución selectiva de la división de productos de Lujo no podrá superar el 40% de la cifra media por puerta del cierre del año anterior realizada por el conjunto de todos los puntos de venta autorizados en España.
- 16 – MATERIAL PUBLICITARIO. L'ORÉAL mantendrá la propiedad exclusiva de todo tipo de material cedido al Cliente a título gratuito. En este sentido, L'ORÉAL se reserva el derecho de retirar dicho material en el momento que lo considere oportuno sin que ello otorgue al Cliente derecho a indemnización alguna. Durante el tiempo en el que el material cedido permanezca en posesión del Cliente, éste será responsable de conservarlo en buen estado. Asimismo, el Cliente será responsable y deberá responder por cualquier daño producido en el material cedido. En ningún caso, el Cliente podrá destruir sin autorización dicho material cedido. Las muestras tienen carácter exclusivamente promocional y son proporcionadas únicamente con el fin de exhibición, demostración o promoción de los productos. En consecuencia, dichas muestras no constituyen bienes destinados a la venta y, por lo tanto, no podrán ser comercializados, cedidos a título oneroso o utilizados con fines distintos a los autorizados por escrito por parte de L'Oréal. Cualquier acto de venta, transferencia, disposición no autorizada de las muestras será considerado un incumplimiento de las presentes condiciones, facultando a L'Oréal para adoptar las medidas legales correspondientes, incluyendo la resolución y el reclamo de daños y perjuicios.
- 17 – COMPROMISO ÉTICO. El Cliente declara y garantiza que cumple las leyes y reglamentos aplicables, incluyendo, a título enunciativo, prevención de la corrupción, sanciones económicas y comerciales internacionales, embargos y control de exportaciones, competencia leal, protección de datos personales y protección del medio ambiente. El Cliente declara que respeta los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. El Cliente declara que cumple la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y derecho laboral. El Cliente no ofrecerá, prometerá, dará, solicitará, ni aceptará, directa o indirectamente, pagos, regalos, ventajas indebidas o cualquier "algo de valor" para obtener o mantener negocio o ventajas impropias; mantendrá libros y registros precisos de las transacciones y gastos relacionados; y no ofrecerá ni aceptará efectivo ni equivalentes (incluidos vales y tarjetas regalo) en relación con esta relación comercial. El Cliente no está sujeto a sanciones internacionales ni es propiedad o está controlado por personas/entidades sancionadas; no utilizará los productos/servicios en infracción de regímenes de sanciones, embargos, restricciones comerciales o control de exportaciones; y adoptará medidas razonables de debida diligencia para asegurar el cumplimiento a lo largo de su cadena de distribución. El Cliente conservará plena libertad para fijar sus precios de reventa y su política comercial, sin influencia directa ni indirecta de L'Oréal. El Cliente impondrá obligaciones sustancialmente equivalentes a las anteriores a sus agentes, distribuidores y subcontratistas, y supervisará su cumplimiento. El Cliente colaborará de buena fe ante solicitudes razonables de información sobre el cumplimiento de esta cláusula y notificará sin demora cualquier sospecha o incumplimiento real, incluyendo investigaciones de autoridades competentes que pudieran afectar a estas obligaciones. El incumplimiento de esta cláusula se considerará grave y facultará a L'Oréal para suspender o rescindir inmediatamente la relación contractual, total o parcialmente, sin penalización ni responsabilidad, sin perjuicio de cualesquiera otros recursos o acciones. Para más información, visite www.lorealspeakup.com.
- 18 – CUMPLIMIENTO DE SANCIONES ECONÓMICAS. El Cliente declara que respeta las leyes relativas a sanciones económicas y garantiza que no está sujeto a ninguna sanción económica, no viola embargos internacionales y no está implicado en ningún procedimiento ni sujeto a ninguna investigación por supuesta violación de embargos internacionales o sanciones económicas. El Cliente indemnizará a L'ORÉAL por las pérdidas, responsabilidades, daños, multas, costes (incluidos los honorarios de abogados) y gastos en los que incurra o por los que sea condenado el Cliente como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones de la presente cláusula. El incumplimiento de la presente cláusula dará derecho a L'ORÉAL a resolver la relación con el Cliente sin indemnización.
- 19 – CONFIDENCIALIDAD. Las partes se obligan, mutua y recíprocamente, durante y con posterioridad a la vigencia de esta relación comercial, a tratar toda la información manejada con ocasión de la ejecución de la presente relación comercial, de forma estrictamente confidencial, incluso precios o sistemas a los que pudiesen tener acceso. Dicha obligación de confidencialidad subsiste con carácter indefinido.
- 20 – PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en su normativa de desarrollo, le informamos que L'ORÉAL, es el responsable del tratamiento de los datos personales que usted nos facilite fruto de la relación contractual que usted o la entidad a la que pertenece mantiene con L'ORÉAL. Si usted es un representante del CLIENTE persona jurídica, trataremos sus datos personales sobre la base de nuestro interés legítimo para garantizar el mantenimiento de la relación con la entidad a la que usted representa y por el periodo que dure la misma, pudiendo conservarlos posteriormente bloqueados durante los plazos que se deriven de la prescripción de las acciones legales relacionadas con ese tratamiento. Si usted es un autónomo trataremos sus datos personales sobre la base de la relación contractual que nos vincula con usted para prestarle los servicios solicitados y por el periodo que dure la misma, pudiendo conservarlos posteriormente bloqueados durante los plazos que se deriven de la prescripción de las acciones legales relacionadas con ese tratamiento. Le informamos que sus datos no serán cedidos salvo obligación legal y que los prestadores de servicios de la Sociedad de los sectores de sistemas y tecnología y de gestión administrativa podrán acceder a sus datos, en el marco de la prestación de servicios que dichos terceros le realizan a L'ORÉAL. Por último, le informamos de que L'ORÉAL podría realizar transferencias internacionales de sus datos a prestadores de servicios ubicados en estados fuera del Espacio Económico Europeo. Cuando no se haya declarado que cuentan con un nivel de protección equivalente al europeo, L'ORÉAL adoptará las correspondientes salvaguardas. En cualquier caso, podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose a la Sociedad a través de la siguiente dirección de contacto corpes.dpo@loreal.com. Asimismo, diríjase a la anterior dirección si desea obtener más información sobre las categorías de prestadores de servicios con acceso a sus datos. Usted también podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si considera que se ha cometido una infracción de la legislación en materia de protección de datos respecto al tratamiento de sus datos personales o ponerse en contacto con el delegado de Protección de Datos de L'Oréal en la siguiente dirección: corpes.dpo@loreal.com.
- 21 – INTERCAMBIO DE DATOS INFORMATIZADOS- E.D.I. L'ORÉAL desea desarrollar los intercambios de datos informatizados en cooperación con los clientes, y según los estándares actualmente en vigor en el mercado. Se reserva el derecho de definir su campo de aplicación y su puesta en marcha de acuerdo con el Cliente.
- 22 – PREVALENCIA DE LAS CGV. En las relaciones con aquellos Clientes a quienes se apliquen tanto las CGV como las Condiciones Generales Compra, las CGV prevalecerán sobre éstas últimas en caso de contradicción. En aquellos casos en los que L'ORÉAL y el Cliente acuerden condiciones individuales, éstas tendrán que respetar siempre las CGV, y en caso de contradicción, prevalecerán éstas últimas.
- 23 – GLOBALIDAD DEL ACUERDO. Las partes declaran dejar sin efecto alguno, a partir de este momento, todas las anteriores versiones de las CGV, pasando a sustituirse y regularse las relaciones entre el Cliente y L'ORÉAL por las presentes CGV.
- 24 – RESOLUCIÓN. Ante cualquier cambio sustancial en la propiedad, modelo de negocio o situación financiera del Cliente, L'ORÉAL queda facultado para resolver automáticamente las relaciones comerciales con el Cliente.
- 25 – LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Las presentes CGV se rigen por sus cláusulas, y en todo lo no previsto en ellas, por la legislación española. Ambas partes acuerdan que toda controversia, conflicto, litigio o discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación de las presentes CGV o relacionados con él, directa o indirectamente, se someterán al conocimiento de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con expresa renuncia de las partes a cualesquiera otros fueros que pudieran corresponderles.
- 26 – USO DE MATERIALES SUJETOS A PROPIEDAD INTELECTUAL. Se entiende como "material" cualquier material publicitario y promocional suministrado por L'ORÉAL al Cliente. Se entiende como "Derechos de terceros" los derechos de propiedad intelectual o derechos de imagen (como autores, artistas, fotógrafos, modelos, músicos) que son propiedad de un tercero, pero licenciados o cedidos a L'Oréal y al cliente de L'ORÉAL. L'ORÉAL podrá suministrar al cliente Materiales de forma gratuita, incluidos los Derechos de Terceros relacionados con dichos Materiales (es decir, derechos de propiedad intelectual y/o derechos de imagen). Los Materiales son y seguirán siendo propiedad de L'ORÉAL y deberán ser devueltos, recuperados o eliminados cuando así lo solicite L'ORÉAL en cualquier momento (en particular, al finalizar el período de la licencia). El Cliente deberá utilizar dicho material de acuerdo con las pautas comunicadas por L'ORÉAL. El Material no es transferible y no podrá ser modificado o destruido por el Cliente sin el consentimiento expreso de L'ORÉAL. De acuerdo con los Derechos de Terceros licenciados a L'ORÉAL, L'ORÉAL informará por escrito al cliente sobre el alcance de los Derechos que se le otorgan cuando se suministre el Material por parte de L'ORÉAL y/o sobre la necesidad de eliminar los Materiales al vencimiento de los derechos de uso. El Cliente deberá cumplir con la licencia otorgada por L'ORÉAL y/o solicitar la eliminación de los Materiales. Si el Material no se elimina en los plazos comunicados por L'ORÉAL al Cliente, o si se ha utilizado, transferido, modificado o destruido en violación de la disposición anterior, el Cliente podrá ser considerado responsable y los Terceros titulares de Derechos podrán emprender acciones legales directamente contra el Cliente por infracción de sus Derechos.